

แต่ก็มีโชเหตุสุดวิสัยที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งผู้แทนจำนวนไม่เกิน ๓ คน ไปเข้าร่วมในการเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วมเสนอราคาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ย่อมทำให้มีผู้เสนอราคาน้อยรายลงไปอันส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียโอกาสที่จะได้รับการแข่งขันในการเสนอราคา ประกอบกับข้อกำหนดให้รับหลักประกันของนั้น นอกจากจะเป็นการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายแล้ว ยังมีเจตนารมณ์ที่จะให้เป็นการป้องปรามหรือลงโทษมิให้มีการถอนตัวออกไปในระหว่างกระบวนการเสนอราคายังไม่เสร็จสิ้น หรืออาจมีการสมยอมกันในการเสนอราคาเกิดขึ้นได้หากไม่มีการใช้บังคับตามสัญญาอย่างจริงจัง ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการที่นาย พ. ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาไม่ทันและถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมเสนอราคาเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเองโดยแท้ จึงไม่เหตุผลเบี่ยงปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๖๒)

กรณีที่ผู้แทนของผู้เสนอราคาเกิดล้มป่วยกะทันหัน โดยมีอาการหน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้ ความดันโลหิตต่ำและหมดสติในระหว่างการของผู้เสนอราคา เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ทันตามวัน เวลา และสถานที่ที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนด เมื่อความเจ็บป่วยดังกล่าวของผู้แทนผู้เสนอราคามีสาเหตุมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากความเครียดส่วนตัว ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้แทนผู้เสนอราคารู้อยู่แล้ว มิใช่ความรุนแรงฉับพลันดังเช่นอาการทางสมอง จึงเป็นกรณีที่ผู้แทนผู้เสนอราคาสามารถป้องกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าวตามมาได้ด้วยการแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบเพื่อมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน กรณีจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีใช้พฤติการณ์ที่ผู้เสนอราคาไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าแม้ผู้เสนอราคาจะมีได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา แต่หน่วยงานทางปกครองก็ยังสามารถดำเนินการประกวดราคาจนมีผู้ชนะการประกวดราคาได้ และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคามีพฤติการณ์ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น อีกทั้งหากผู้เสนอราคาส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาจ้างโดยถูกต้องครบถ้วน ก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าการเสนอราคาจะไม่แตกต่างจากราคาที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอมากนัก เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครองทุกอย่างอันชอบ



ด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินจากการประกวดราคาครั้งนี้ ประกอบกับพฤติการณ์ในการผิดสัญญาของผู้เสนอราคาที่ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วม กระบวนการเสนอราคาแล้วเห็นว่า หลักประกันของที่หน่วยงานทางปกครองริบไปนั้น เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน เห็นควรให้ผู้เสนอราคาชำระเบี้ยปรับเพียงอัตราร้อยละ ๕๐ ของหลักประกันของที่หน่วยงานทางปกครองมีสิทธิริบได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับ ๔๐๒๐ (แยกดาราสมุทร) จังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อและยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการดังกล่าวพร้อมวางหลักประกันของ ต่อมา เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นางสาว ว. เป็นผู้แทนในการ เสนอราคา แต่ปรากฏว่านางสาว ว. ไม่ได้ไปลงทะเบียนและเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาข้างต้น เนื่องจากล้มป่วยกะทันหัน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานจึงมีหนังสือ แจ้งการยึดหลักประกันของไปยังผู้ฟ้องคดีและแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุที่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ เสนอราคานั้นเป็นเหตุสุดวิสัยและมีได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึด หลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ส่งผู้แทน เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศประกวดราคา ที่พิพาท โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่านางสาว ว. ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีให้เข้าร่วม กระบวนการเสนอราคา ได้มาที่ทำการของผู้ฟ้องคดีในเช้าของวันเสนอราคาตั้งแต่เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา เพื่อจัดเตรียมเอกสาร แต่เกิดล้มป่วยกะทันหันโดยมีอาการหน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้ ความดันโลหิตต่ำและหมดสติอยู่ในห้องน้ำหญิง จนกระทั่งมีผู้มาพบจึงนำนางสาว ว. ส่งโรงพยาบาล ในเวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา ซึ่งล่วงเลยเวลาสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ เสนอราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเจ็บป่วยของนางสาว ว. ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจคาดหมายหรือรับรู้มาก่อนและไม่สามารถป้องกันได้ทัน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย โดยข้อเท็จจริง



ตามใบรับรองแพทย์ของแพทย์ผู้ตรวจรักษาอาการระบุงการวินิจฉัยโรคว่า นางสาว ว. หน้ามืด เป็นลมร่วมกับร่างกายขาดน้ำ ต่อมา นางสาว ว. ได้มีหนังสือถึงรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมของผู้ฟ้องคดีเพื่อชี้แจงเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาในวันดังกล่าวว่า สาเหตุของการหน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้ และเป็นลมนั้น เกิดจากการนอนไม่หลับติดต่อกันมา หลายคืนอันเกิดจากความกังวลและความเครียดเรื่องส่วนตัว กรณีเห็นได้ว่าอาการเจ็บป่วย ดังกล่าวมิได้มีความรุนแรงฉับพลันดังเช่นอาการทางสมอง เช่น เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก จึงไม่น่าเชื่อว่านางสาว ว. จะไม่ได้สติตั้งแต่เวลาประมาณ ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา โดยไม่อาจแจ้งผู้ใดได้ นอกจากนี้ หากเป็นจริงดังที่อ้าง ย่อมเห็นได้ว่าอาการเจ็บป่วยดังกล่าวมีสาเหตุ มาจากการที่นางสาว ว. พักผ่อนไม่เพียงพอ อยู่ในอาการเครียดและกังวลมาหลายวัน อันเป็น เหตุส่วนตัวที่นางสาว ว. รู้อยู่แล้ว นางสาว ว. ย่อมสามารถป้องกันมิให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ด้วยการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จึงเห็นได้ว่ากรณีไม่ใช่ เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงมิใช่เหตุสุดวิสัยและมีใช่พฤติการณ์ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีได้

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประกวดราคาครั้งนี้ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๕๙๙,๕๖๕,๗๒๗.๙๗ บาท โดยมีผู้ซื้อแบบจำนวน ๕ ราย แต่มีสิทธิเสนอราคา จำนวน ๔ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ บริษัท อ. ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ได้เสนอราคา ต่ำสุด ซึ่งต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นเงินจำนวน ๒๖๕,๗๒๗.๙๗ บาท จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดี จะมีได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาดังกล่าวก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังสามารถ ดำเนินการประกวดราคาจนมีผู้ชนะการประกวดราคาได้ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการารายอื่นแต่อย่างใด อีกทั้ง หากผู้ฟ้องคดีส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาจ้างโดยถูกต้องครบถ้วน ก็เป็นที่ คาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเสนอราคาไม่แตกต่างจากราคาที่บริษัท อ. เสนอมากนัก ความเสียหาย ทั้งที่อาจคำนวณเป็นเงินได้และความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจได้รับ

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลบังคับก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะ และภาวะเช่นนั้น



อันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาจึงไม่สูงเท่ากับเบี้ยปรับจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเอาจากผู้ฟ้องคดี เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินจากการประกวดราคาครั้งนี้ ประกอบกับพฤติการณ์ในการผิดสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นการรับเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน โดยเบี้ยปรับที่เหมาะสมที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระ คือ เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๕๐ ของหลักประกันซองที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิรับได้ คิดเป็นเงินจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารแก่ผู้ฟ้องคดี ในวันที่ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าปรับจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท มาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖/๒๕๖๓)

๖.๒ กรณียึดหลักประกันซองเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคา Log In แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือทำการเสนอราคาเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กำหนด

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๘๓-๑๑๘๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๘๙-๖๙๕

๖.๓ การคืนหลักประกันซอง

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๗๖-๗๗๘

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างซึ่งถูกบอกละเมิดสัญญาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน เฉพาะแต่ผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อการที่กรุงเทพมหานครบอกละเมิดสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสาเหตุ

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป



สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานที่รับจ้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานไม่แล้วเสร็จดังกล่าวเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น อันจะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดการทำงานโดยไม่มีเหตุผลหลายครั้ง อีกทั้ง ในระหว่างการทำงานผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคเฉพาะแต่กรณีที่มีเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และบ้านเรือนของประชาชนกีดขวางการทำงาน ประกอบกับขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันเนื่องจากมีงานก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้รับเงินอีกหลายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มกำลัง ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ว่าฯ ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทรงเทวดา โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำงานไม่แล้วเสร็จเนื่องจากประสบปัญหาพื้นที่ก่อสร้างมีเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยทราบถึงอุปสรรคดังกล่าว และขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งขอสงวนสิทธิในการต่ออายุสัญญาออกไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยทราบว่ายังมีอุปสรรคอื่นคือ เฝ้าร้านขายของซึ่งอยู่ปากทางเข้ายังไม่ได้อพยย เพราะเป็นจุดที่กองวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อีกทั้งอุปสรรคเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อประปา บ้านรुकกล้าแนวก่อสร้างที่อยู่ในเขตสาธารณะก็ยังไม่ได้มีการอพยย ซึ่งแม้ต่อมาการไฟฟ้านครหลวงจะได้ดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่พ้นแนวตอกเสาเข็ม เนื่องจากสถานที่คับแคบ ประชาชนไม่ยินยอมให้พาดสายไฟฟ้าเข้าที่ดินของตน ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงแล้วได้รับแจ้งว่า ในระหว่างตอกเสาเข็มเขื่อนได้ประสานให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งดำเนินการในส่วนฝั่งทิศเหนือซึ่งสามารถทำงานได้ และต่อมาสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการอพยยเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า



ที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง และสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว ขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดการทำงานตามสัญญาต่อไป แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำงานบ้างหยุดทำงานบ้าง จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยในช่วงเวลาที่หยุดทำงานดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีปัญหา อุปสรรคในการทำงานอีกแต่อย่างใด และแม้ว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะเข้าทำงานต่อ แต่ก็ทำงานด้วยความล่าช้าจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกลีกสัญญา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษให้ผู้ทิ้งงานข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ทิ้งงาน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบถึงการที่จะสั่งให้ผู้ทิ้งงาน โดยให้ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือชี้แจงเหตุผลหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งบอกลีกสัญญาและขอให้ระงับหรือรอการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน แต่สำนักงานเขตบางกอกน้อยพิจารณาแล้วเห็นว่าคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจรับฟังได้ และได้มีหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้เสนอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ต่อมา คณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทิ้งงาน แต่ก่อนที่ผู้ว่าฯ จะมีคำสั่งตามมติดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยตามข้อ ๑.๒ ของมาตรการข้างต้นกำหนดว่า หากในกรณีที่ได้มีการบอกลีกสัญญาไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งได้บอกลีกสัญญาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน... ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่สำนักการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ปลัดกรุงเทพมหานครจึงเสนอให้ผู้ว่าฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทิ้งงาน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในการพิจารณามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และได้มีการพิจารณาทางปกครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว โดยในส่วนที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ นั้น แม้การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกระทำภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น และตามข้อ ๑.๒ ของมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ก็ได้กำหนดเงื่อนไขของการให้ความช่วยเหลือไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งในคดีนี้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานที่รับจ้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จดังกล่าวเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและ

^๕ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๓๙/๑ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.๒

๑.๒

(๒) เมื่อคู่สัญญาของกรุงเทพมหานครหรือผู้รับจ้างช่วงที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๑.๒

๑.๒

ให้หัวหน้าหน่วยงานทำรายงานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้รับช่วงงานได้เป็นผู้ทำงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกรุงเทพมหานครด้วย

เมื่อปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกรุงเทพมหานครส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อเสนอความเห็นในการพิจารณาผู้ทำงาน

๑.๒

๑.๒

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามวรรคสามและวรรคสี่แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ก็ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและแจ้งสำนักงานรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทำงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

ข้อ ๑๓๙/๕ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๙/๑ ข้อ ๑๓๙/๒ หรือข้อ ๑๓๙/๓ ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงานด้วย

๑.๒

๑.๒



วัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกผลรายงานการทำงานของผู้รับจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดการทำงานโดยไม่มีเหตุผลหลายครั้ง อีกทั้งในระหว่างการทำงานผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งปัญหาอุปสรรคในการทำงานแต่กรณีที่มีเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และบ้านเรือนของประชาชนกีดขวางการทำงานเท่านั้น และตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีการกล่าวอ้างว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากมีงานก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้รับเงินอีกหลายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มกำลัง อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่เป็นผู้ประกอบการหรือคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น อันมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ว่าฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ยืนตามคำสั่งข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕/๒๕๖๓)

บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

คู่มือที่ ๔ หน้า ๘๕๓-๘๕๗

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๖๓-๑๑๗๗

คู่มือที่ ๗ หน้า ๗๓๓-๗๔๒

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

คู่มือที่ ๒ หน้า ๘๑๐-๘๑๒

คู่มือที่ ๔ หน้า ๘๓๐-๘๓๔

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๗๘-๑๑๘๙

คู่มือที่ ๖ หน้า ๑๑๙๗-๑๒๐๔

คู่มือที่ ๗ หน้า ๗๔๒-๗๔๖

คู่มือที่ ๙ หน้า ๗๑๙-๗๒๒

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๒๖๕-๑๒๖๙

คู่มือที่ ๒ หน้า ๗๘๓-๗๘๖

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๘๙-๑๑๙๓

คู่มือที่ ๗ หน้า ๗๔๖-๗๔๘



๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

- ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘๒๕-๘๓๕
- ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๗๑-๗๗๔
- ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๕๗-๘๖๑
- ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๙๗-๑๒๐๖
- ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๐๕-๑๒๑๒
- ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๗๔๙-๗๖๐
- ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๖๙๗-๗๐๐
- ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๗๒๓-๗๒๕

(๒) การเลิกสัญญา

- ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๒๘๘-๑๒๙๒
- ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๖๗-๗๗๑
- ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๖๒-๘๗๘
- ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๐๖-๑๒๐๘
- ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๑๒-๑๒๑๖
- ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๗๖๐-๗๖๙
- ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๐๐-๗๐๔

(๓) การชำระค่าเสียหาย

- ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๒๘๗ และหน้า ๑๒๙๒-๑๒๙๔
- ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๐๒-๘๐๕
- ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๐๙-๑๒๑๖
- ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๑๗-๑๒๓๓
- ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๗๗๐-๗๗๗



(๔) การชำระค่าปรับ

(๔.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๑-๑๒๗๕

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๗๘๖-๗๘๙ และหน้า ๗๘๘-๘๐๐

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๓๑-๗๓๔ และหน้า ๗๕๒-๗๕๔

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๔๒-๑๒๔๕

(๔.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๙-๑๒๘๑

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๗๙๒-๗๙๘ และหน้า ๘๐๑-๘๐๓

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๓๗-๗๔๐ และหน้า ๗๕๔-๗๕๖

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๗๙-๘๘๒

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๑๙-๑๒๒๒

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๗๗๗-๗๘๐

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๘-๑๒๗๙

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘๑๘-๘๒๐

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๙๒-๘๙๖

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้อง

รับผิดชอบตามกฎหมาย

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๔๐-๗๔๒

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๙๖

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๓๓-๑๒๓๘

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๐๔-๗๐๗

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่า
ร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๕-๑๒๗๘ และหน้า ๑๒๘๑-๑๒๘๓

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๗๘๙-๗๙๒ และหน้า ๘๒๐-๘๒๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๗๓๔-๗๓๗ และหน้า ๗๔๙-๗๕๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๑๙ และหน้า ๑๒๒๒-๑๒๒๔

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๒๓๙-๑๒๔๒

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๐๗-๗๑๐

จ. กรณีอื่น ๆ

ในการดำเนินธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยเฉพาะแต่พื้นที่ที่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ หากแต่พื้นที่อื่นของจังหวัดในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินย่อมได้รับผลกระทบโดยมิอาจ หลีกเลียงได้ด้วย เนื่องจากโดยปกติในทางการค้า การดำเนินการก่อสร้างในจังหวัดใด ผู้ประกอบการก่อสร้างมักใช้แรงงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ภายในเขตจังหวัดนั้น เป็นสำคัญ ซึ่งหากสถานการณ์ของพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่เข้าสู่ ภาวะปกติ แม้พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างจะไม่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยก็ตาม ผู้ประกอบการก่อสร้างที่อยู่ในจังหวัดนั้น ก็ย่อมไม่อาจดำเนินธุรกิจหรืองานก่อสร้างของตนได้ดังเช่นในสถานการณ์ปกติ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงไม่อาจตีความว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ (อำเภอหรือกิ่งอำเภอ) ที่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เท่านั้น เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมถึง ผู้ประกอบการก่อสร้างทั้งจังหวัด แม้ผู้ประกอบการก่อสร้างนั้นจะมีใช้ผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวด้วยก็ตาม ดังนั้น แม้จะไม่มี การประกาศ ให้เขตพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน



ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่เมื่อพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในจังหวัดซึ่งมีประกาศจังหวัดกำหนดให้พื้นที่ภายในจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไม่ได้เกิดน้ำท่วม ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเพียงได้รับการขยายระยะเวลาที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดเป็นเวลา ๖๐ วัน โดยหน่วยงานคู่สัญญาไม่อาจใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติหน่วยงานคู่สัญญาจึงต้องขยายระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๖๐ วัน การที่หน่วยงานคู่สัญญาไม่ขยายระยะเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และได้หักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับโดยไม่มีสิทธิ หน่วยงานคู่สัญญาจึงต้องคืนเงินค่าปรับข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบางปู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ และลานวัฒนธรรม ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีกำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ และได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งดหรือลดค่าปรับโดยการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๔๕ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ แต่ไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงทำงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด รวมเป็นเวลา ๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๕๐๘,๕๐๕.๐๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักค่าปรับจำนวนดังกล่าวไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาพิพาทล้อมรอบด้วย ๕ อำเภอ ซึ่งมีประกาศจังหวัดสมุทรปราการกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ อำเภอเมืองสมุทรปราการจึงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดว่า จังหวัดใดก็ตามเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ



มีประกาศเกี่ยวกับพื้นที่บางส่วนหรือพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัยแล้ว ผู้ที่รับจ้างก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดในจังหวัดนั้น ๆ จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลา ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งไม่มีน้ำท่วม แต่จังหวัดสมุทรปราการมีประกาศกำหนดให้พื้นที่ภายในจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับการขยายระยะเวลาฟื้นฟูภายหลังน้ำลด จำนวน ๖๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคืนเงินค่าปรับจำนวน ๕๐๘,๕๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔^๑

มีขึ้นสืบเนื่องมาจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงได้มีหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาของสัญญาโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวได้สร้างความเสียหายครอบคลุมหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ปัญหาทางตรง ได้แก่ ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และปัญหาทางอ้อม ได้แก่ ผลกระทบสืบเนื่องในจังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าว ใน ๒ ลักษณะ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

^๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ ตามมติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ๆ



ของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย คือ ข้อ ๑.๔^๒ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย และข้อ ๑.๕^๓ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย และโดยที่ใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒)^๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นสาธารณภัย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ

^{๒-๓} หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

๑. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบการพิจารณา ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

๑.๔ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย

(๑) สัญญาจ้างก่อสร้างตามข้อ ๑.๓ หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเหตุอุทกภัยดังกล่าวเป็นผลทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่เกิดอุทกภัยขึ้นจริง โดยยึดถือตามประกาศภัยพิบัติฯ ของแต่ละจังหวัดเป็นวันเริ่มต้นในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายที่จะรับการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑) ให้บวกเพิ่มระยะเวลาดที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก ๖๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๖๐ วัน ก็ให้บวกเพิ่มได้อีกเท่ากับอายุสัญญาเดิม โดยนับต่อจากการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑)

(๓) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ไม่ได้รับการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑) เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะได้รับการขยายระยะเวลาเฉพาะตามข้อ ๑.๔ (๒) เท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

๑.๕ สำหรับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย หากเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระยะเวลาตามข้อ ๑.๓ ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

^๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๖ เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในท้องที่ใด หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ดำเนินการประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ



และเป็นเหตุฉุกเฉิน คือ เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบแก้ไข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร่งด่วน ตามความจำเป็นและเหมาะสม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๘)^๕ และวรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๕^๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว กรณีจึงเป็นที่คาดหมายได้ว่า การดำเนินธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง ไม่เฉพาะแต่พื้นที่ที่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ หากแต่พื้นที่อื่นของจังหวัดดังกล่าวในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ย่อมได้รับผลกระทบโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ด้วย เนื่องจากโดยปกติในทางการค้า การดำเนินการก่อสร้างในจังหวัดใดผู้ประกอบการก่อสร้างมักใช้แรงงาน และจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในเขตจังหวัดนั้นเป็นสำคัญ ซึ่งหากสถานการณ์ของพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่อยู่ในจังหวัดนั้น แม้พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างจะไม่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยก็ตาม ย่อมไม่อาจดำเนินการก่อสร้างหรืองานก่อสร้างของตนได้ดังเช่นในสถานการณ์ปกติ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามข้อ ๑.๔ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ฯ ที่กำหนดว่า สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย จึงไม่อาจตีความว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการก่อสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ (อำเภอหรือกิ่งอำเภอ) ที่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ

^{๕-๗} ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการมีวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติแต่ละครั้ง หรือแต่ละเหตุการณ์ ในการให้หรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

๑.๕

๑.๕

(๘) ที่ทำการปกครองจังหวัด แห่งละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอำนาจจัดสรรวงเงินอุดหนุนราชการตาม (๒) แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรวงเงินอุดหนุนราชการตาม (๘) แก่อำเภอหรือกิ่งอำเภอตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งแต่ละแห่งต้องไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อภัยพิบัติแต่ละครั้ง หรือแต่ละเหตุการณ์ ทั้งนี้ ให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย

ข้อ ๑๕ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์สำหรับส่วนราชการในการดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใด



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ เท่านั้น หากแต่มติคณะรัฐมนตรีข้อดังกล่าว มีเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมถึงผู้ประกอบการก่อสร้างทั้งจังหวัด แม้ผู้ประกอบการก่อสร้างนั้นจะมีผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวด้วยก็ตาม

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาจ้างพิพาทที่ผู้ฟ้องคดี ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสัญญาที่ได้ลงนามไว้ก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ และระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย สัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า จังหวัดสมุทรปราการได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๓ ฉบับ โดยกำหนดให้พื้นที่อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยไม่มีการประกาศให้เขตพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาพิพาทเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ แต่เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีประกาศจังหวัดกำหนดให้พื้นที่ภายในจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑.๔ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๕ ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีของสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัยมาใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไม่ได้เกิดน้ำท่วม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑) และ (๒) หากแต่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๔ (๓) ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับเดียวกัน กล่าวคือ ได้รับการขยายระยะเวลาที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด เป็นเวลา ๖๐ วัน ซึ่งการขยายระยะเวลากรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อันเป็นการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องขยายระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๖๐ วัน กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตามสัญญาจ้างพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิตามสัญญาที่จะปรับผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวน ๕๐๘,๕๐๕.๐๖ บาท พร้อมกับการจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักค่าจ้างดังกล่าวเป็นค่าปรับโดยไม่มีสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงผิดนัดชำระค่าจ้างจำนวน



ดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันนั้น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ชดใช้เงินจำนวน ๕๐๘,๕๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๕๐๘,๕๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙/๒๕๖๓)

(๔.๓) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๘๓-๑๒๘๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๑๔-๘๑๗ และหน้า ๘๒๓-๘๒๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๔๓-๗๔๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๙๖-๘๙๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๑๗-๑๒๑๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๔๕-๑๒๔๗

(๕) การรับหรือคืนหลักประกันสัญญา

กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยให้ไว้ แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเพื่อรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน ความสูญหายและความเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา รวมถึงความสูญหายและความเสียหายที่เกิดในช่วงเวลาบำรุงรักษานั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้โต้แย้งคัดค้านว่าสัญญาประกันภัยที่ผู้รับจ้างจัดทำไว้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา อีกทั้งข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างได้กำหนดกรณีการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำประกันของผู้รับจ้างไว้ โดยให้อำนาจหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเข้าดำเนินการจัดทำประกันให้มีผลต่อผู้เอาประกันและใช้บังคับได้ ประกอบกับตามสัญญาประกันภัยได้กำหนดความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยให้สิ้นสุดลงสำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดของงานตามสัญญาที่เอาประกันภัยที่ได้รับมอบหรือนำไปใช้งาน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าว และได้ออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จให้แก่ผู้รับจ้าง จึงถือได้ว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบการครอบครองแก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง



จนเปิดใช้งานที่จ้างได้แล้ว หากมีทรัพย์สินของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสูญหายจากการถูโจรกรรมระหว่างนั้น ย่อมอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดในสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ เมื่อตามกรรมธรรม์ประกันภัยได้กำหนดจำกัดความรับผิดชอบการสูญเสียวินัยหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานตามระยะเวลาการบำรุงรักษา ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์เชื่อได้ว่าทรัพย์สินในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างที่ถูกโจรกรรมไปไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาบำรุงรักษากรณีชำรุดบกพร่อง พฤติการณ์แห่งคดีจึงเห็นได้ว่าผู้รับจ้างมิได้เป็นฝ่ายประพาศิตินสัญญาที่จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาบำรุงรักษาดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องคินหลักประกันตามสัญญาที่ได้ยึดไว้ รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันและดอกเบี้ยนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาบำรุงรักษาให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีได้ทำประกันภัยกับบริษัท ท. เพื่อประกันภัยความรับผิดชอบ ความสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานทั้งหมด และระบุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของโครงการ และ/หรือ ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่น ๆ เป็นผู้เอาประกันภัย ต่อมา ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างระยะเวลาบำรุงรักษาหรือรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบแก้ไขวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดบกพร่อง รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่ผู้ฟ้องคดีติดตั้งถูโจรกรรม ขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขโดยด่วน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมบำรุงตามสัญญาค้ำประกันผลงานแล้วเสร็จ ส่วนเรื่องของหายนั้น ผู้ฟ้องคดีจะนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมามอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยึดถือไว้จนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อสรุป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังต้องรับผิดชอบทรัพย์สินที่สูญหาย จึงยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งไม่สามารถคินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าตามเงื่อนไขของสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำประกันภัยให้คุ้มครองถึงความสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานทั้งในช่วงระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาและในช่วงระยะเวลา



บำรุงรักษา ไม่ว่าความสูญหายและเสียหายจะเกิดจากสาเหตุใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้จัดทำประกันภัยในช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากการประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญา และผู้ฟ้องคดีปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความเสียหายเอง จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขซ่อมแซมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา บริษัท ท. ผู้รับประกันภัย ได้มีหนังสือชี้แจงแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ความสูญหายและหรือเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษา จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ และบริษัทไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด อีกทั้งระยะเวลาจากวันที่พบเหตุจนถึงวันที่บริษัทได้รับแจ้งเหตุนั้น ล่วงเลยเกือบ ๖ ปี บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุไว้ หลังจากนั้น ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยข้อพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา เพราะไม่ได้จัดทำประกันภัยในช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๗,๐๘๙,๗๐๘.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเอากับบริษัทประกันภัย เป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน และคืนหนังสือคำประกันของธนาคารทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่พิพาทได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดหาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันผลงาน รวมทั้งต้องจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน ความสูญหายและความเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา รวมถึงความสูญหายและความเสียหายที่เกิดในช่วงเวลาบำรุงรักษาด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และส่งมอบกรมธรรม์ โดยมีบริษัท ท. เป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งคัดค้านว่าสัญญาประกันภัยที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา อีกทั้งตามเอกสารแนบท้ายสัญญา กรณีการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำประกันของผู้รับจ้าง ก็ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเข้าดำเนินการจัดทำประกันให้มีผลต่อผู้เอาประกันและใช้บังคับได้ โดยผู้ว่าจ้างจะชำระเบี้ยประกันภัยหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ณ วันที่ผู้ว่าจ้างชำระไปก่อน และให้ถือว่าเป็นหนี้ที่ผู้รับจ้างต้องชดใช้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้

